

AINUL MARDHIAH BINTI SALATON

lwn

RAZMAN BIN HJ TERMIZI



[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 13hb April 2022 bersamaan 11 Ramadhan 1443H]

Kes Rayuan Mal Bil No. 10000-017-0128-2020

[Rayuan Perintah Harta Sepencarian berdasarkan seksyen 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Perayu: *Tuan Fahimi bin Mahamad Madani dari Tetuan Yusfa Imran & Partners*

Pegum Responden: *Tuan Mohd Redzuan bin Ramli dari Tetuan Mohd Redzuan Ramli & Associates*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini merupakan suatu rayuan yang telah difailkan oleh Perayu (Plaintif) terhadap sebahagian perintah yang telah diputuskan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor pada 23/11/2020 di dalam Kes Saman No.: 10200-017-0515-2019 sepertimana berikut:-

- i. Mahkamah meluluskan permohonan Plaintif berdasarkan peruntukan Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

ii. Mahkamah memerintahkan sebuah rumah teres satu tingkat yang terletak di atas hakmilik No. GM 4134, Lot 11817, Mukim Parit Buntar, Daerah Kerian, Negeri Perak (selepas ini disebut sebagai rumah tersebut) diisytiharkan sebagai Harta Sepencarian antara Plaintiff dan Defendan.

iii. Mahkamah memerintahkan agar rumah tersebut hendaklah dinilai dengan nilai semasa perceraian dan Plaintiff berhak terhadapnya dengan kadar sebanyak 8.3% dan Defendan sebanyak 91.7% setelah ditolak hutang-hutang dan kos yang berkaitan.

[2] Perayu yang tidak berpuashati dengan sebahagian keputusan YA Hakim Bicara iaitu **perintah di para [iii]** di atas telah bertindak memfailkan Notis Rayuan pada 3/12/2020. Manakala Responden dalam tindakan ini tiada mengemukakan apa-apa Rayuan Balas dan bersetuju sepenuhnya dengan penghakiman yang telah diberikan oleh YA Hakim Bicara.

[3] Pihak Perayu telah mengemukakan sebanyak lima (5) Alasan Rayuan pada 5/5/2021 sebagaimana di halaman 176-178 Rekod Rayuan iaitu:-

- i. Yang Arif Hakim telah terkhilaf dari segi fakta, hukum syarak dan undang-undang (substantif) kerana menyatakan di perenggan 18 Alasan Penghakiman bahawa Mahkamah akan mengambil kira berdasarkan terhadap sumbangan tak langsung pihak Plaintiff sebagai isteri yang bekerja dan ibu anak-anak yang memelihara rumah tersebut lebih kurang selama 9 tahun bermula tarikh rumah tersebut dibeli pada 5 Disember 2005 hingga mereka bercerai 5 Jun 2014 dan TELAH TIDAK

MENGAMBIL KIRA fakta sumbangan langsung yang telah dikemukakan oleh Plaintiff.

- ii. Yang Arif Hakim telah terkhilaf dari segi fakta, hukum syarak dan undang-undang (substantif) kerana menyatakan di perenggan 19 Alasan Penghakiman bahawa Mahkamah berpendapat kadar sumbangan tidak langsung isteri bekerja tidak melebihi $\frac{1}{4}$ (25%) bahagian manakala bagi isteri tidak bekerja atau suri rumah tangga separuh masa adalah $\frac{1}{3}$ (33.3%) bahagian dari Harta Sepencarian, TANPA mengambil kira fakta kes bahawa Plaintiff telah melakukan dua kerja di pejabat dan di rumah bagi meringankan beban Defendan sebagai suami.
- iii. Yang Arif Hakim telah terkhilaf dari segi fakta, hukum syarak dan undang-undang (substantif) kerana menyatakan di perenggan 20 Alasan Penghakiman bahawa Mahkamah berpendapat Plaintiff berada dalam fasa 2 maka Plaintiff layak mendapat $\frac{1}{12}$ daripada bahagian suami keseluruhannya, SEBALIKNYA memerintahkan agar rumah tersebut dinilai dengan nilai semasa perceraian.
- iv. Yang Arif Hakim telah terkhilaf dari segi fakta, hukum syarak dan undang-undang (tatacara) kerana TIDAK MEMBENARKAN Peguam Syarie Plaintiff menyoal balas Defendan atas alasan Defendan tidak mengemukakan keterangan.
- v. Yang Arif Hakim telah terkhilaf dari segi fakta, hukum syarak dan undang-undang (tatacara) kerana TIDAK MENGARAHKAN supaya Plaintiff bersumpah bagi menguatkan dakwaannya.

Fakta Kes

[4] Perayu dan Responden telah berkahwin pada 8/2/2003 dan telah disahkan bercerai pada 05/06/2014. Hasil perkahwinan, mereka telah dikurniakan seorang cahaya mata yang telah dilahirkan pada 29/2/2004.

[5] Pada 24/9/2019, Perayu (Plaintif) telah menfailkan tuntutan harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam melalui Kes Saman No.: 10200-017-0515-2019 dan menuntut:

- i. Harta tak alih iaitu sebuah rumah teres satu tingkat yang terletak di atas hakmilik No. GM 4134, Lot 11817, Mukim Parit Buntar, Daerah Kerian, Negeri Perak
- ii. Harta alih iaitu :
 - a. *Satu (1) set katil, almari dan meja solek*
 - b. *Satu (1) set sofa*
 - c. *Satu (1) set meja makan*
 - d. *Satu (1) set pinggan mangkuk*

[6] Perayu menuntut aset harta tak alih seperti di perenggan [5][i] di atas diisytiharkan sebagai harta sepencarian dan dijual mengikut harga semasa dan dibahagikan setelah ditolak hutang kepada pihak bank.

[7] Seterusnya Perayu juga dalam tuntutannya memohon agar aset harta alih seperti di perenggan [5] [ii] di atas diisytiharkan sebagai harta sepencarian dengan kadar 100% kepada Perayu.

[8] Responden (Defendan) tidak bersetuju dengan tuntutan Perayu tersebut dan telah memfailkan Penyata Pembelaan. Kes tersebut telah dibicarakan dan pada 23/11/2020, YA Hakim Bicara telah memutuskan tuntutan tersebut dan membuat perintah seperti di perenggan [1] penghakiman ini.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[9] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Berdasarkan alasan-alasan rayuan dan penghujahan yang dikemukakan oleh kedua-dua pihak, kami berpendapat hanya 2 sahaja isu yang perlu diputuskan dalam rayuan ini iaitu –

- a) Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf dalam memutuskan kadar pembahagian Harta Sepencarian.
- b) Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi tatacara pengendalian kes apabila tidak membenarkan Defendan disoal balas dan tidak mengarahkan Plaintiff bersumpah untuk menguatkan dakwaannya.

Isu Pertama: Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf dalam memutuskan kadar pembahagian Harta Sepencarian,

[10] Isu yang pertama ini melibatkan harta tak alih yang telah diisytiharkan sebagai harta sepencarian iaitu sebuah rumah teres satu tingkat yang terletak di atas hakmilik No. GM 4134, Lot 11817, Mukim Parit Buntar, Daerah Kerian, Negeri Perak yang mana Hakim Bicara telah memerintahkan rumah tersebut hendaklah dinilai dengan nilai semasa perceraian dan Plaintiff berhak

terhadapnya dengan kadar sebanyak 8.3% dan Defendan sebanyak 91.7% setelah ditolak hutang-hutang dan kos yang berkaitan.

[11] Pihak Perayu telah tidak berpuashati dengan kadar pembahagian ini dengan menghujahkan bahawa YA Hakim bicara telah terkhilaf apabila tidak mengambil kira sumbangan langsung Perayu melalui penggunaan nama Perayu dalam permohonan pinjaman perumahan di Bank Ambank (M) Bhd. sebanyak RM75,000.00.

[12] Perayu menyatakan penggunaan nama dalam permohonan pinjaman bank tersebut adalah merupakan sumbangan langsung Perayu terhadap pemerolehan harta tersebut dengan mengambil kira risiko memasukkan namanya dalam perjanjian kemudahan pinjaman tersebut. Perayu seterusnya menghujahkan bahawa jika Perayu tidak bersetuju untuk menjadi peminjam bersama sudah tentu Responden tidak berpeluang menikmati hasil dan manfaat daripada rumah tersebut.

[13] Manakala Responden pula menghujahkan bahawa Perayu telah gagal membuktikan fakta bahawa Perayu mempunyai sumbangan secara langsung kerana hanya nama Perayu sahaja yang digunakan dalam proses pinjaman perumahan tersebut tetapi bayaran deposit dan ansuran pinjaman telah dijelaskan oleh Responden tanpa sebarang bantuan kewangan daripada Perayu. Seterusnya Responden menegaskan kemasukan nama Perayu dalam pinjaman perumahan tersebut hanyalah sebagai salah satu proses yang dikenakan oleh pihak bank untuk menyokong kelulusan peminjaman tersebut dan ianya bukanlah sumbangan secara langsung yang dibuat oleh Perayu terhadap harta sepencarian tersebut.

[14] Hakim Bicara di dalam Alasan Penghakimannya di halaman 157-169 Rekod Rayuan didapati tidak memberi sebarang ulasan berkenaan perihal penggunaan nama Perayu dalam permohonan pinjaman rumah tersebut. Sebaliknya Hakim Bicara telah memutuskan kadar pembahagian harta sepencarian kepada Perayu berdasarkan sumbangan tidak langsung Perayu dalam menjaga rumah tangga dan menguruskan anak-anak.

[15] Bagi mengulas isu ini, kami mendapati Hakim Bicara ada membuat justifikasi kepada dapatannya yang memutuskan sebanyak 8.3% adalah berdasarkan sumbangan tidak langsung yang diberikan kepada Perayu. Hal ini dapat dilihat melalui para 19- 21 Alasan Penghakiman sebagaimana terkandung di muka surat 166-168 Rekod Rayuan yang mana antara lain Hakim Bicara menyatakan:

“ Mahkamah berpendapat kadar sumbangan tidak langsung isteri yang bekerja tidak melebihi 1/4 (25%) bahagian.....Mahkamah berpendapat fasa perkahwinan seseorang dapat dibahagikan kepada 4 fasa. Dalam kes ini, Mahkamah berpendapat Plaintiff berada dalam fasa 2 maka Plaintiff layak mendapat 1/12 daripada bahagian suami keseluruhannya. Kadar sumbangan tidak langsung yang layak bagi Plaintiff seperti berikut: $1/12 \times 100\% = 8.3\%$. Mahkamah berpendapat Plaintiff layak mendapat bahagian harta sepencarian sebanyak 8.3% manakala Defendan sebanyak 91.7%.

[16] Berdasar ulasan daripada Hakim Bicara di atas, kami berpandangan sungguhpun dapatan Hakim Bicara yang menghasilkan 8.3 % tersebut merujuk kepada jadual fasa-fasa dalam perkahwinan seperti yang dikemukakan dalam jadual C di halaman 10 Rekod Rayuan, namun dapatan tersebut tidak bersandarkan kepada suatu otoriti yang kukuh apatah lagi tiada sumber rujukan

dinyatakan. Oleh yang demikian adalah tidak selamat untuk kami menerima dapatan seumpama ini kerana ianya tidak diasaskan kepada panduan dan rujukan yang berkompeten. Oleh yang demikian, pada hemat kami dapatan seumpama ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pembahagian harta sepencarian.

[17] Seterusnya kami ingin mengulas pula kepada isu berkenaan penggunaan ~~nama Perayu dalam~~ permohonan pinjaman rumah tersebut yang mana ianya langsung tidak diulas oleh Hakim Bicara sedangkan pihak-pihak bersetuju berhubung penggunaan nama Perayu dalam permohonan pinjaman tersebut.

[18] Hal ini dapat dijelaskan lagi melalui para 10 Pembelaan Responden di muka surat 25 Rekod Rayuan yang mana Responden menyatakan:

“ Defendan merujuk kepada perenggan 14 Pernyataan Tuntutan tersebut dan diakui setakat kemudahan pinjaman tersebut atas nama Plaintiff dan Defendan, hal ini kerana gaji Defendan tidak layak untuk memohon pinjaman tersebut seorang diri dan disebabkan itulah perlu disertakan nama pasangan untuk memudahkan permohonan pinjaman tersebut”.

[19] Pengakuan Responden terhadap fakta ini tidak perlu dibuktikan lagi kerana ianya adalah selari dengan peruntukan seksyen 45 dan 17 EKMS 2003-

Seksyen 45 - Fakta Yang Diakui Tidak Perlu Dibuktikan.

(1) Tertakluk kepada subseksyen 17(2) tiada fakta perlu dibuktikan dalam mana-mana prosiding jika pihak-pihak dalam prosiding itu atau ejen mereka bersetuju untuk mengakuinya dalam pendengaran itu atau sebelum pendengaran itu mereka bersetuju untuk mengaku dengan apa-apa tulisan di bawah tandatangan mereka,

atau yang menurut apa-apa kaedah pliding yang sedang berkuat kuasa, mereka disifatkan telah mengakuinya dengan pliding mereka

(2) Mahkamah boleh, menurut budi bicaranya, menghendaki supaya fakta yang diakui itu dibuktikan selain daripada dengan iqrar sedemikian.

[20] Kami berpendapat bahawa penggunaan nama bersama antara Perayu dan Responden dalam permohonan pinjaman rumah tersebut jelas menunjukkan bukti kebersamaan dalam pemilikan harta dari segi sama-sama menanggung liabiliti, risiko kerugian dan manfaat keuntungan setelah pinjaman tersebut diluluskan. Justeru kami bersetuju bahawa penggunaan nama Perayu dalam permohonan pinjaman rumah tersebut merupakan satu qarinah yang perlu diambil kira sebagai sumbangan langsung Perayu terhadap pemilikan rumah tersebut.

[21] Bagi menyokong dapatan ini, kami merujuk kepada kes **Ibrahim bin Ijang lawan Fatimah binti Kasim yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Selangor pada 20 April 2021 (belum dilaporkan)**, Panel Rayuan menegaskan bahawa;-

“ Berdasarkan ulasan mengenai wang KWSP tersebut, kami juga berpuashati menyatakan bahawa tiada sebarang sumbangan berbentuk kewangan daripada Responden terhadap pemerolehan rumah tersebut, walaubagaimanapun penggunaan atau peletakan nama Responden dalam geran rumah dan pembiayaan pinjaman rumah tersebut menunjukkan perolehan rumah tersebut adalah secara usaha bersama dengan Responden.”

[22] Berbalik kepada kes di hadapan kami ini, pada hemat kami apabila rumah ini dibiayai melalui pinjaman Perumahan, Perayu mempunyai obligasi terhadap

rumah tersebut, lebih-lebih lagi pinjaman rumah tersebut juga menggunakan nama Perayu. Kami dalam menimbangkan rayuan ini telah membuat penelitian dan menghalusi setiap helaian kandungan dokumen dalam Rekod Rayuan. Kami antara lain mendapati bahawa rumah tersebut telah dibeli pada 5/12/2005 dengan nilai sebanyak RM75,000.00. Rumah tersebut telah didaftarkan atas nama Responden dan Pinjaman rumah tersebut adalah sebanyak RM75,000.00 melalui kemudahan pinjaman oleh Bank AmBank (M) Bhd. (tiada keterangan atau dokumen yang dikemukakan berhubung tempoh masa pinjaman (kerana Defendan memilih untuk tidak memberikan keterangan) melainkan dalam Hujahan Bertulis di peringkat Mahkamah Tinggi Syariah, Defendan ada menyatakan bayaran ansuran bulanan sebanyak RM420.00 dibayar pada tahun 2005 sehingga 2015 dan bayaran ansuran tersebut meningkat kepada RM530.00 sejak tahun 2015 sehingga kini. (Rujuk Hujahan Bertulis Defendan di muka surat 9 Rekod Rayuan)

[23] Selanjutnya setakat tarikh keputusan yang diberikan Mahkamah Tinggi Syariah pada 23/11/2020, jelas menunjukkan bahawa Perayu juga masih lagi bertanggungjawab terhadap apa-apa implikasi yang berlaku rumah tersebut sehinggalah pinjaman tersebut dilangsaikan keseluruhannya. Perayu juga masih memberi impak kepada penyelesaian pinjaman atas namanya jika Responden meninggal dunia sebelum pinjaman tersebut diselesaikan.

[24] Sukacita kami nyatakan bahawa perolehan rumah tersebut adalah merupakan perolehan melalui usaha bersama Perayu dan Responden selaras dengan peruntukan seksyen 122 (1) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003. Oleh yang demikian, peruntukan seksyen 122 (2) wajar menjadi panduan dalam membuat penentuan bahagian masing-masing terhadap rumah tersebut sepertimana berikut-

(2) Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (1), Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang –

- (a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperolehi aset-aset itu;*
- (b) apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka;*
- (c) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkahwinan itu, jika ada,*

dan, tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah membuat pembahagian yang sama banyak.

[25] Bagi perolehan rumah ini, kami dapati perolehan rumah tersebut dibuat atas usaha bersama kedua-dua pihak. Bagi sumbangan berbentuk kewangan didominasi oleh Pihak Responden dan Perayu hanya menyumbang dari segi peletakan namanya di dalam pinjaman rumah tersebut sahaja dan pihak-pihak tiada pertikaian berkenaan perkara ini. Melalui sumbangan kedua-dua pihak yang telah diberikan ini, kami berpuashati menyatakan jumlah bahagian yang diputuskan kepada kedua-dua pihak oleh YA Hakim Bicara adalah tidak tepat dan wajar dipinda kerana berdasarkan sumbangan secara langsung yang telah diberikan, maka kadar yang lebih besar sewajarnya diperolehi oleh pihak Perayu ke atas harta tersebut. Sehubungan dengan itu dapatan kami ini dengan sendirinya menjawab bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf dalam memutuskan kadar harta sepencarian tersebut.

ISU KEDUA : Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi pengendalian kes apabila tidak membenarkan Defendan disoal balas dan tidak membenarkan Plaintif bersumpah

[26] Seterusnya kami beralih pula kepada isu kedua iaitu sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi pengendalian kes apabila tidak membenarkan Defendan disoal balas dan tidak membenarkan Plaintiff bersumpah.

[27] Perayu dalam hal ini telah menghujahkan bahawa keterangan pihak-pihak tanpa ruang disoal balas oleh pihak yang satu lagi adalah suatu keterangan yang tidak wujud dan tidak boleh dipakai sama sekali. Ini kerana konsep keadilan tidak dapat ditegakkan jika pihak yang satu lagi tidak mempunyai ruang untuk menyoal balas atau mencabar keterangannya.

[28] Responden pula dalam hujahannya menyatakan keputusan Hakim Bicara yang tidak membenarkan Peguam Syarie Perayu menyoal balas Responden adalah tepat dan mengikut undang-undang berdasarkan seksyen 126 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan:

Seksyen 126. Susunan ucapan

(1) ...

(2)...

(3) Apabila plaintiff telah mengemukakan semua keterangan bagi kesnya, Hakim hendaklah memanggil defendan untuk mengemukakan keterangan bagi menjawab tuntutan plaintiff, dan dalam hal sedemikian defendan hendaklah diberi pilihan sama ada hendak mengemukakan keterangan atau mengemukakan hujah bahawa tiada kes perlu dijawab.

(4) Jika defendan memilih untuk mengemukakan keterangan, Hakim hendaklah merekodkan keterangan yang dikemukakan sedemikian, dan setelah defendan memberikan semua keterangan bagi pihaknya, Hakim hendaklah meminta defendan membuat penghujahan untuk menutup kesnya.

(5) Apabila defendan telah menutup kesnya, Hakim hendaklah meminta plaintif mengemukakan hujahnya untuk menjawab hujah defendan dan untuk menutup kesnya.

(6) Walau apa pun apa-apa jua dalam seksyen ini tetapi tertakluk kepada subseksyen (7) dan (8), Hakim boleh memerintahkan mana-mana pihak supaya mengemukakan hujah bertulis mengikut apaapa susunan dan dalam apa-apa tempoh sebagaimana yang diarahkannya.

(7) Jika defendan memilih untuk tidak mengemukakan apa-apa keterangan tetapi memilih untuk mengemukakan hujah bahawa tiada kes untuk dijawab, Hakim hendaklah—

(a) merekodkan penghujahan defendan; dan

(b) mengarahkan defendan mengangkat sumpah menafikan tuntutan plaintif, dan jika defendan enggan mengangkat sumpah sedemikian, Hakim hendaklah, tertakluk kepada subseksyen (8), membuang kes defendan dan membenarkan tuntutan plaintif.

(8) Sebelum Mahkamah membenarkan tuntutan plaintif di bawah subseksyen (7), Mahkamah hendaklah—

(a) mendengar dan merekodkan penghujahan plaintif dalam menutup kesnya; dan

(b) mengarahkan plaintif mengangkat sumpah mengakui kebenaran tuntutan, dan jika plaintif enggan mengangkat sumpah sedemikian, Mahkamah hendaklah membuang kesnya.

[29] Responden juga menghujahkan semasa perbicaraan di hadapan Hakim Bicara, Responden mempunyai hak di sisi undang-undang sama ada untuk mengemukakan keterangan atau mengemukakan hujah bahawa tiada kes perlu dijawab. Tindakan Responden yang memilih untuk tidak memberikan keterangan dan hanya mengemukakan hujah bahawa tiada kes perlu dijawab adalah bertepatan dengan seksyen 92 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah

(Negeri Selangor) 2003 yang menerangkan bagaimana keterangan dan pemeriksaan dibuat atau dilaksanakan mengikut undang-undang.

Seksyen 92. Susunan pemeriksaan dan arahan mengenai pemeriksaan semula.

(1) Saksi-saksi hendaklah mula-mulanya diperiksa secara utama, kemudiannya, diperiksa balas jika dikehendaki sedemikian oleh pihak menentang, kemudiannya pula, diperiksa semula jika dikehendaki sedemikian oleh pihak yang telah memanggil mereka.

(2) Pemeriksaan dan pemeriksaan balas mestilah berhubungan dengan fakta relevan, tetapi pemeriksaan balas tidak perlu dihadkan kepada fakta yang telah diberikan sebagai keterangan oleh saksi itu dalam pemeriksaan *utamanya.*

(3) Pemeriksaan semula hendaklah tertumpu kepada penghuraian perkara yang disebut dalam pemeriksaan balas; dan jika, dengan kebenaran Mahkamah, perkara baru dikemukakan dalam pemeriksaan semula, maka pihak menentang boleh selanjutnya memeriksa balas atas perkara *itu.*

(4) Mahkamah boleh dalam segala hal membenarkan seseorang saksi dipanggil semula sama ada untuk pemeriksaan utama selanjutnya atau untuk pemeriksaan balas selanjutnya, dan jika Mahkamah membenarkan sedemikian, maka pihak-pihak mempunyai hak masing-masing untuk membuat pemeriksaan balas selanjutnya dan pemeriksaan semula selanjutnya.

[30] Setelah meneliti Afidavit dan Nota keterangan pihak-pihak kami mendapati bahawa Responden telah memilih untuk tidak memberikan keterangan dan hanya mengemukakan hujah bahawa tiada kes perlu dijawab. Justeru kami amat bersetuju dengan hujahan Responden bahawa keputusan Hakim Bicara yang tidak membenarkan Peguam Syarie Perayu menyoal balas Responden adalah tepat dan mengikut undang-undang berdasarkan seksyen 126 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 dan seksyen 92 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[31] Seterusnya berhubung isu yang yang dipertikaikan oleh Perayu dalam alasan rayuan yang ke lima bahawa Hakim Bicara tidak mengarahkan Perayu Bersumpah, kami juga turut bersetuju dengan hujahan Responden dalam hujahannya menyatakan YA Hakim Bicara tidak terkhilaf kerana tidak mengarahkan Perayu bersumpah bagi menguatkan dakwaaannya. Tindakan ini menurut Responden adalah bertepatan dengan seksyen 87 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan:

Seksyen 87. Cara memberikan keterangan.

(1) Dalam kes mal keterangan hendaklah diberikan oleh plaintif dan defendan dan jika defendan menafikan tuntutan terhadapnya dia hendaklah dikehendaki mengangkat sumpah mengikut Hukum Syarak.

(2) (a) Jika defendan mengangkat sumpah di bawah subseksyen (1), tuntutan yang dibuat oleh plaintif hendaklah ditolak.

(b) Jika defendan enggan mengangkat sumpah, maka Mahkamah bolehlah meminta plaintif mengangkat sumpah dan dengan sumpah itu tuntutananya hendaklah diterima.

[32] Responden seterusnya menghujahkan oleh kerana semasa perbicaraan Responden tidak diarahkan untuk bersumpah kerana keterangan yang diberikan oleh Perayu dan iqrar yang diberikan oleh Responden sudah cukup untuk Hakim Bicara untuk membuat keputusan dalam tuntutan harta sepencarian tersebut. Sekiranya Responden dalam kes tersebut tidak diberikan ruang untuk bersumpah, maka sudah pastilah Perayu juga tidak mempunyai hak untuk bersumpah demi menguatkan dakwaannya.

[33] Kami juga amat bersetuju bahawa hujahan Responden di atas kerana ianya adalah bertepatan dengan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas beliau berkata bahawa Rasulullah S.A.W bersabda :

الدَّبِيْنَةُ عَلَى الدُّعَاةِ، وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَدَّكَرَ

Maksudnya : *Bukti ke atas orang yang mendakwa, sumpah ke atas orang yang mengingkari tuduhan ke atas dirinya.* Riwayat Al-Baihaqi dalam Al-Sunan (10/252)

[34] Oleh yang demikian, berdasarkan ulasan-ulasan serta otoriti-otoriti yang dikemukakan di atas, kami berpuashati bahawa Hakim Bicara adalah betul dalam tindakannya yang tidak membenarkan Responden disoal balas oleh Peguam Syarie Perayu dan juga tidak mengarahkan Perayu untuk bersumpah sebelum kes diputuskan. Begitu juga dengan tindakan Hakim Bicara yang tidak mengarahkan Perayu bersumpah dalam kes ini juga adalah suatu tindakan yang tepat dan selari dengan hukum syarak dan undang-undang.

[35] Akhir sekali, kami ingin menarik perhatian pihak-pihak kepada Ayat 32 Surah an-Nisa yang menjelaskan bahawa masing-masing suami dan isteri mempunyai sumbangan terhadap sesuatu harta dan pembahagian terhadap sesuatu harta tersebut perlulah diberikan berdasarkan usaha-usaha yang telah disumbangkan dan jangan ada perasaan iri hati.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ
فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah SWT kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain kerana bagi lelaki ada bahagian dari apa yang diusahakannya dan bagi perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah SWT sebahagian daripada kurnianya, Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu.”

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan penghujahan bertulis kedua-dua pihak, maka Kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

[1] Rayuan Perayu adalah **DITERIMA**.

[2] Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 23/11/2020 di para iii **dipinda** kepada:

Mahkamah memerintahkan agar rumah tersebut hendaklah dinilai dengan nilai semasa perceraian dan **Plaintif berhak terhadapnya dengan kadar sebanyak 25% dan Defendan sebanyak 75%** setelah ditolak hutang-hutang dan kos yang berkaitan.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

.....
1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

.....
2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

Seksyen 71 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

.....
3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor